

0001176-82.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/03/2022

... nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Outrossim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001176-82.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001176-82.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial (Flagrante) - 3007/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes,

3007/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1511/2018 - 1º Distrito

Policial de Mogi das Cruzes, 452/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Carolina da Silva Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ANA CAROLINA DA SILVA ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 17 de junho de 2017, por volta das 08h10, entre a Rua Laurentino da Silva Nonato, nº 227, São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo - SP, e o Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, situado na Estrada do Taboão, km. 2,36, Itapeti, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimentos a terceiros, cerca de 19,8g (dezenove gramas e oito decigramas) da droga Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como

maconha, e aproximadamente 54,4 (cinquenta e quatro gramas e quatro decrigramas) da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regularmente, cometendo os fatos também nas imediações e em estabelecimento prisional.

A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2019 (fls. 225) após defesa preliminar (fls. 205/206).

Citação por edital (fls. 270), a acusada ofereceu resposta à acusação às fls. 469/473.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 478).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 551).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição/apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 22/25, e depoimentos tomados.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Sueli de Sales, agente penitenciária, declarou que a denunciada foi realizar uma visita no centro provisório de detenção e ao passar pelo scanner viram a droga. Deram a opção de ela ir ao hospital, mas optou por retirar a droga da genitália lá mesmo. Conduziram à delegacia e constaram que seria entorpecente.

No mesmo sentido, a testemunha Rafael Jose Mercúrio Pitondo, agente penitenciário, disse que verificava o scanner ao lado da funcionária Sueli e presenciou quando foi constatada a presença de droga.

Em Juízo, a acusada Ana Carolina Da Silva Alves, alegou que na época estava indo visitar seu ex-marido. Na parte de fora, foi abordada por uma mulher que perguntou se ela era esposa do "Japa", a ameaçando, dizendo que ele estava devendo lá dentro e que ela deveria entrar com a droga, senão iriam matá-lo. Sabia que estava entrando com um pouco de maconha e cocaína. Alguém iria procurá-la quando adentrasse no presídio. Nada disse para as autoridades policiais. Foi proibida de visitar o ex-marido e também não quis mais ir. Estava grávida de 07 meses na data dos fatos.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos agentes penitenciários, que demonstraram-se firmes e coerentes, deles não se extraíndo motivação de incriminar falsamente a denunciada.

É firme a jurisprudência: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Outrossim, mister ressaltar que não foi comprovado nos autos que houve coação moral irresistível para que a acusada praticasse o crime, não tendo sido trazidas ao processo quaisquer provas que pudessem vir a embasar tal assertiva do réu em juízo.

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS- PROVA FIRME E CONSISTENTE DEMONSTRANDO A GUARDA DO ENTORPECENTE PELO RÉU - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - RECURSO PROVIDO - DE OFÍCIO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO -

POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO- DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas, imperiosa a reforma da sentença para condená-lo - Para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla, basta que o agente guarde drogas, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.- Impossível a absolvição do agente que alega ter praticado conduta antijurídica sob coação moral irresistível se não comprovada a alegada excludente de culpabilidade, sendo certo que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus incumbirá à Defesa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.083392-8/001, Relator(a):Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019). Assim, meras alegações não autorizam o reconhecimento da excludente de culpabilidade, mas servem de confissão de culpa.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada, visto que o delito foi cometido em estabelecimento prisional. No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendo pertinente reconhece-la, tratando-se de ré primária, não comprovando o Ministério Público envolvimento com organização criminosa.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, a ré é primária, sem antecedentes atestados nos autos. Contudo, demonstra maior periculosidade a variedade de entorpecente em poder da acusada, principalmente cocaína. Assim, aumento a pena em 1/6, perfazendo, bem como não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), retornando a pena à base de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja a agente primária, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 548/550, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Verifica-se: "PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui

personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado”(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime “(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido: “O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré ANA CAROLINA DA SILVA ALVES, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 488/501, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na

serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora /concedo à ré em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 26 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA